Cláusula Padrão

O Inquilino realizou a contratação da NOX FIANÇA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 67.579.012/0001-93, com sede na Rua Siqueira Campos, nº 397, salas 01 e 02, Bairro Centro, Camboriú/SC, e-mail contato@noxfianca.com.br, site www.noxfianca.com, doravante denominada NOX FIANÇA, à qual se compromete, quando solicitado pelo Locador, por meio da Imobiliária (na qualidade de seu representante), a efetuar o pagamento de eventuais débitos relativos ao aluguel e demais encargos da presente locação que venham a ser inadimplidos pelo Inquilino até o limite do valor máximo afiançado, conforme condições constantes nos Termos e Condições Gerais da FIANÇA ALUGUEL ("T&C") firmado pelo Inquilino, constantes no Anexo I deste instrumento, com o que o Locador anui expressamente.

O Locador e o Inquilino declaram estar cientes e de acordo com todas as condições e limitações relativas à fiança prestada pela NOX FIANÇA, notadamente, no tocante a: (i) o valor máximo afiançado, (ii) as limitações da responsabilidade da NOX FIANÇA; (iii) o prazo de vigência da fiança contratada, (iv) as condições para sua renovação, (v) a possibilidade da NOX FIANÇA substituir a fiança prestada por outra Modalidade de Garantia, especialmente, por seguro garantia financeiro; (vi) as hipóteses de término da FIANÇA ALUGUEL, que ocorrerá pelo primeiro dos seguintes eventos: (a) a entrega das chaves do Imóvel ao Locador; (b) a certidão de despejo emitida por Oficial de Justiça em ação de despejo; ou (c) a desocupação e disponibilização do Imóvel ao Locador; (vii) a inaplicabilidade, em relação à NOX FIANÇA, de eventuais cláusulas deste instrumento que contrariem os T&C; e **(viii) a rescisão imediata da FIANÇA ALUGUEL, com a consequente liberação da NOX FIANÇA do pagamento de qualquer nova indenização, em caso de inadimplemento da contraprestação devida à NOX FIANÇA pela prestação da fiança ("Taxa NOX FIANÇA").**

O Inquilino e o Locador reconhecem que, o Contrato de Locação será considerado automaticamente rescindido e, por consequência, também será rescindida a garantia NOX FIANÇA ALUGUEL em qualquer das hipóteses de término, previstas anteriormente, ficando a NOX FIANÇA imediatamente liberada do pagamento de qualquer indenização.

O Locador declara-se ciente e concorda que os pagamentos dos valores afiançados serão realizados pela NOX FIANÇA mediante depósito à Imobiliária, na qualidade de representante legal do Locador e se sub-rogará com relação aos valores desembolsados, operando-se, de forma automática, a cessão não onerosa de todos os direitos do Locador em relação ao pagamento efetuado, inclusive, mas não se limitando, a eventuais multas penais ou moratórias devidas pelo Inquilino

Nesta hipótese, o Locador reconhece e aceita expressamente que, uma vez realizados os pagamentos à Imobiliária, a NOX FIANÇA se exime de qualquer responsabilidade perante o Locador caso a Imobiliária não realize o repasse dos valores ao Locador.

E o Inquilino concorda expressamente que, em caso exoneração da NOX FIANÇA como fiadora por qualquer motivo detalhado no T&C, especialmente decorrente do inadimplemento do Inquilino, caberá a ele, promover, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a substituição da garantia locatícia prestada, o que só ocorrerá mediante expresso aceite da nova modalidade pelo Locador, sob pena de infração contratual e ajuizamento da competente ação de despejo.

O e-mail indicado pelo Inquilino para a NOX FIANÇA quando da contratação da FIANÇA ALUGUEL será considerado apto para recebimento de qualquer comunicação (inclusive judiciais) acerca do Contrato de Locação e decorrentes do T&C, independentemente de confirmação de recebimento. Desta forma, o Inquilino tem ciência que deverá manter seus dados cadastrais atualizados junto a NOX FIANÇA.

Para fins de cumprimento das obrigações previstas neste Contrato de Locação e nos T&C a ele vinculados, o Locador, por meio deste instrumento, **outorga poderes específicos** a NOX FIANÇA, na qualidade de fiadora do contrato de locação, de forma expressa, irrevogável e irretratável, **mandato específico** para representá-lo nas seguintes situações:
(a) Na hipótese de rescisão motivada dos Termos e Condições firmados entre a NOX FIANÇA e a Imobiliária, em razão do descumprimento, pela Imobiliária, das obrigações relativas à FIANÇA ALUGUEL, quais sejam: ***(i)*** a falta de repasse da Taxa NOX FIANÇA na modalidade de Pagamento Via Imobiliária (PVI); (ii) a existência de indícios de participação em fraude; (iii) a cessão dos Termos e Condições da Imobiliária à terceiros em desacordo com o disposto no referido instrumento; e (iv) o descumprimento das Políticas da NOX FIANÇA publicadas em seu site oficial.. Nestas hipóteses, o Locador, desde já, autoriza que a NOX FIANÇA, de forma transitória, exerça os poderes anteriormente outorgados pelo Locador à Imobiliária exclusivamente no que se refere à FIANÇA ALUGUEL, sub-rogando-se, na medida do necessário, nos direitos e obrigações decorrentes do referido Termos e Condições, respeitado o direito de decisão do LOCADOR sobre a administração do imóvel.
(b) Notificar o LOCATÁRIO, em nome do LOCADOR, em especial para que apresente nova modalidade de garantia locatícia no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme previsto no artigo 40, §2º da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), sob pena de rescisão contratual e adoção das medidas legais cabíveis;
(c) Na hipótese de adesão a solução de Gestão de Despejos prestado pela NOX FIANÇA, contratar advogado(s) e outorgar-lhes poderes, para promover, em nome do LOCADOR, o ajuizamento, condução e

acompanhamento de **ação de despejo,** bem como outras ações judiciais ou procedimentos arbitrais relacionados à presente locação, incluindo, mas não se limitando a ações possessórias, medidas cautelares e ações de cobrança, perante qualquer juízo, instância, tribunal ou câmara arbitral (procuração ad judicia); ***(d)*** Ainda na hipótese de adesão a solução de Gestão de Despejos, os advogados contratados poderão receber poderes especiais para, em nome do LOCADOR, **transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromissos, renunciar a direitos, desistir de recursos e/ou reconhecer a procedência de pedidos,** desde que tais atos estejam relacionados à defesa dos interesses do LOCADOR no âmbito da locação ora contratada.

Parágrafo Primeiro. Os poderes permanecerão válidos enquanto vigente o presente contrato ou até que sejam expressamente revogados por instrumento escrito e registrado, sem prejuízo da validade dos atos já praticados.

Parágrafo Segundo. O exercício dos poderes previstos nos itens (c) e (d) deste instrumento está condicionado à adesão do Locador, por meio da Imobiliária, à solução de Gestão de Despejos prestada pela NOX FIANÇA, conforme regras aplicáveis nos Termos e Condições da Fiança Aluguel.